

TEMA 70



LA MEDIACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS.

LEY 1/2.007, DE 21 DE FEBRERO, DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

APLICACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La mediación: concepto y tipos.	
1.1.- Conceptos y evolución de la mediación. 1.2.- Tipos de mediación.	
2.- Ley ½.007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid.	
2.1.- Disposiciones generales de la Ley. 2.2.- Las partes en la mediación. 2.3.- Mediadores familiares. 2.4.- Procedimiento de mediación social. 2.5.- Infracciones y sanciones.	
3.- Aplicación en los servicios sociales de atención primaria.	

0.- INTRODUCCIÓN.

El **Trabajo Social** como disciplina ha estado siempre próximo a contextos y situaciones conflictivas a distintos niveles. En el desarrollo del quehacer profesional los/las trabajadores/as sociales siempre han realizado funciones como gestores/as de conflictos, aplicando métodos y técnicas para prevenir y/o dar solución a las situaciones problemáticas que se plantean en los diversos ámbitos de la profesión, ya sean de carácter público o privado. Ante una situación conflictiva, a nivel individual, grupal o comunitario, los/as trabajadores/as sociales actúan valorando y analizando la situación de manera neutral y objetiva, para comprender las causas que la han originado y así, ofrecer una vía de solución adecuada a cada circunstancia, logrando la transformación positiva de la situación, y que las partes participen activamente en la toma de decisiones, responsabilizándose tanto de sus acciones como de la búsqueda de soluciones.

Esta forma de enfrentarse a situaciones conflictivas desde el Trabajo Social se vincula a los valores y principios que aplican a los métodos conocidos como MARC (métodos alternativos de resolución de conflictos) o ADR (Alternative Dispute Resolution, o Adequated Dispute Resolution), entendidos como vías alternativas para resolver situaciones conflictivas sin que las partes enfrentadas se vean en la necesidad de embarcarse en largos y costosos procesos judiciales y que por tanto se incluyen dentro de la tutela extrajurisdiccional. Los métodos que se engloban dentro de los ADR son **la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje**, siendo la mediación, la negociación y la conciliación sistemas autocompositivos y el arbitraje, al igual que el proceso judicial, heterocompositivos. La diferencia estriba en que en la autocomposición son las partes las que de manera voluntaria ponen fin a un conflicto intersubjetivo a través de un acuerdo y con la intervención de una tercera persona que en ningún caso impondrá la solución, mientras que en la heterocomposición la tercera persona, individual o colegiada, será la encargada de poner fin al conflicto mediante una resolución definitiva a través de un laudo en el caso del arbitraje o una sentencia en el caso de un proceso.

1.- LA MEDIACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS.

1.1.- CONCEPTOS Y EVOLUCIÓN DE LA MEDIACIÓN.

La noción de mediación puede causar confusión debido al que el desarrollo de métodos de resolución de conflictos se ha dado en diversas profesiones y cada una de ellas la ha fundamentado en sus ámbitos de acción, en correspondencia con los conflictos sobre los que actúa y de acuerdo a los objetivos y filosofías propias de cada profesión —Así, un abogado puede definir la mediación fundamentándola en la ley y en una oferta de servicios de tratamiento eficaz de conflictos (…) Un terapeuta familiar sin embargo, puede centrarse en un aspecto diferente de la mediación: la reorganización de los sistemas de relaciones (…), etc.). Es por tanto complicado encontrar una definición universal sobre el concepto de mediación, ya que la práctica de la mediación comprende un campo tan extenso que no permite una definición estricta.

De manera genérica, es *"el* ***proceso mediante el cual, los/as participantes, con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo*** *que se ajuste a sus necesidades.*

*La mediación es un proceso que hace hincapié en la **propia responsabilidad** de los pacientes de tomar decisiones que influyen en sus vidas (…) La forma más útil de observar la mediación es considerarla como una intervención de solución de problemas dirigida a una meta. Tiene como propósito resolver desavenencias y reducir el conflicto, así como proporcionar un foro para la toma de decisiones.*

Incluso en el caso de que no puedan resolverse, todos los puntos de la desavenencia, la causa esencial del conflicto puede ser entendida por los participantes y reducirse a un nivel manejable (…) es conveniente aceptar, considerar tanto la resolución de desavenencias como el manejo del conflicto como metas complementarias y realistas de la mediación" (Folguer y Taylor).

La **Directiva Europea 2008/52/CE** sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, establece sólo unos mínimos vinculantes y opta por una definición abierta (artículo 3) a partir de la cual, cada Estado Miembro desarrollará su propio modelo y requisitos —un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro.

A nivel nacional, la nueva legislación española relativa a mediación, **Ley 5/2012 de 6 de julio**, **reguladora de la Mediación en asuntos civiles y mercantiles**, la define como —aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. La Ley indica la mediación en conflictos de carácter civil y mercantil, incluidos los conflictos transfronterizos pero excluye la mediación en conflictos de carácter penal, con las Administraciones públicas, laboral y en materia de consumo ya que estos conflictos se rigen por legislaciones específicas.

Folberg y Milne (1.988) definen la mediación como un proceso temporalmente limitado que aumenta la comunicación, maximiza la exploración de alternativas, atiende las necesidades de todos los participantes, busca un acuerdo percibido por las partes como neutro y provee un modelo para futuras resoluciones de conflictos.

Taylor (1.988) habla de un proceso de resolución y gestión de conflictos dirigido a realinear intenciones, métodos o conductas. Mientras que la resolución de conflictos crea un estado de uniformidad o convergencia de propósitos o medios, la gestión de conflictos simplemente desagudiza o nivela la divergencia. Manejar el conflicto no requiere que cada participante renuncie a sus percepciones individuales y resuelve la disputa creando metas idénticas, métodos o procesos. Para esta autora, los objetivos de la mediación serían:

- Reducir la ansiedad y otros efectos negativos del conflicto ayudando a los participantes a lograr una resolución consensual.
- Preparar a los participantes para aceptar las consecuencias de sus decisiones.
- Producir un acuerdo o plan que los participantes puedan aceptar y cumplir.
- Focalizar específicamente en cómo los participantes reducirán y resolverán el conflicto, en lugar de hacerlo en los factores causales que lo dirigen.

Desde una perspectiva jurídica, **García Villaluenga** (2.007) define la mediación como un proceso no jurisdiccional de gestión y resolución no adversarial de conflictos que presenta como inherentes unos principios que configuran su esencia. Tiene un carácter voluntario y autocompositivo que confiere a las partes todo el poder de decisión, lo que le distingue, junto a otras características como la falta de fuerza ejecutiva del acuerdo de mediación que sí tiene el laudo, el arbitraje, sistema también extrajurisdiccional pero heterocompositivo. En la mediación, el mediador tiene una intervención fundamental tratando de que los sujetos de la parte mediada puedan aproximar sus intereses y, si lo desean, lleguen a acuerdos, pero en modo alguno impone la solución, ni la propone, ni asesora sobre ella.

1.2.- TIPOS DE MEDIACIÓN.

A lo largo de la historia del Trabajo Social se pueden encontrar relevantes experiencias a nivel comunitario, familiar y de organización, donde la intervención de los/as trabajadores/as sociales ha sido clave y efectiva en la resolución de conflictos y en la consecución de derechos sociales dirigidos al establecimiento de la justicia social. Desde esta perspectiva podemos considerar los siguientes **tipos de mediación.**

1.2.1.- MEDIACIÓN FAMILIAR.

En **mediación familiar** el/la trabajador/a social atesora una amplia experiencia profesional recogida en numerosas obras donde se refleja el rol que los/as trabajadores sociales han jugado en la resolución de conflictos la vida diaria de las familias, estableciendo como uno de los objetivos prioritarios el bienestar de los menores.

Mary Richmond en su libro "Guerra y solidaridad familiar" estableció las directrices de intervención de los/as trabajadores/as sociales en el tratamiento y prevención de los conflictos familiares, abogando por mantener los canales de comunicación entre los miembros de la familia, utilizando para ello la **mediación apreciativa**.

Jessie Taft, especialista de la intervención social y familiar, estableció en sus obras los principios de intervención en el trabajo social familiar, realizando también estudios sobre la estructura de los centros que cuidaban a los niños y la función de asesoramiento que se realizaba con el fin de defender las necesidades e intereses de los menores.

Igualmente destacan otras figuras representativas como las hermanas **Abbott,** quienes realizaron una aportación diferente en la defensa de los derechos del niño en EEUU, luchando en contra del trabajo infantil y abogando por una atención sanitaria infantil y maternal y la protección de los inmigrantes.

El reconocimiento de la labor mediadora en familias en el trabajo social viene también recogida en las **leyes autonómicas en mediación**, donde se menciona, en algunos casos de manera expresa, al profesional del trabajo social como idóneo para ejercer la Mediación: Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía —La mediación familiar se ha de efectuar por profesionales de titulación universitaria o título de grado en las disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social — Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, —El profesional de la mediación familiar (…) deberá tener formación universitaria en las disciplinas de Derecho, Psicología o Trabajo Social, (…)".

1.2.2.- MEDIACIÓN COMUNITARIA.

Dentro de la intervención comunitaria, son también muchos los autores que han recogido las intervenciones que, desde el trabajo social, se han realizado dirigidas a establecer la igualdad y la justicia social en la sociedad desde la **promoción de la participación social de los y las ciudadanos/as**.

Josephine Shaw Lowel (1894) da un paso más y no sólo refleja la relación entre mediación y trabajo social, sino que resalta la especial vinculación de Trabajo Social en la conciliación y arbitraje laboral en su obra "Arbitraje Industrial y Conciliación". Lowel da a conocer los métodos de conciliación y arbitraje desde las experiencias positivas llevadas a cabo tanto en Europa como en Estados Unidos. Defiende dichas alternativas de resolución de conflictos para potenciar la capacidad de las partes implicadas y promover la gratitud y el respeto entre los propios obreros, y entre estos y sus empleadores, desde la concepción de un alto sentido del derecho y de la justicia.

Eduard C. Lindeman (1921) en su libro "La comunidad: una introducción al estudio del liderazgo y la organización comunitaria" habla sobre los conflictos de clase, la negociación de ideas y sobre los instrumentos de análisis para los conflictos raciales.

Desde una visión integral de la Comunidad y de la mediación comunitaria se incluye la **mediación escolar, intercultural y sanitaria**. Como recoge **Redorta**, la mediación comunitaria busca "allanar las barreras de orden físico, lingüístico, cultural, instrumental e incluso económico, a los ciudadanos en sus relaciones sociales".

Son conflictos que pueden ser objeto de mediación comunitaria los siguientes (**Rondón**)

- **Conflictos de vecindad**: entre vecinos, conflictos interculturales, entre propietarios e inquilinos, comunidades de vecinos, asociaciones vecinales, asociaciones con la administración.
- **Conflictos entre escuela y familia**: conflictos por razones interculturales, conflictos entre profesores/as y familias o padres y madres; alumnos/as de la comunidad; conflictos interculturales en los espacios comunes; diferencias en el uso público de las instalaciones.
- **Conflictos derivados del medio ambiente común**: espacios comunes y animales domésticos; contaminación acústica; uso cívico de las zonas verdes; aparcamientos; locales y zonas de ocio
- **Conflictos interculturales**: diversidad cultural en los ritos y celebraciones culturales; uso de los símbolos culturales en los espacios públicos; convivencia y comunicación intercultural; diferencias culturales en la convivencia vecinal.
- **Conflictos hipotecarios y bancarios**: conflictos derivados por las deudas; desahucios; impago de alquileres y locales comerciales; comunidades de propietarios y vecinos.

1.2.3.- MEDIACIÓN SOCIAL.

El/la trabajador/a social como **gestor/a de conflictos sociales en la comunidad**, ha perseguido como objetivo promover que los propios destinatarios/a sean los/las protagonistas activos en la resolución de sus conflictos, de manera que facilite su inserción en la vida social y comunitaria.

Este campo de actuación, donde el trabajo social acredita una larga trayectoria, se ha visto alterado como consecuencia de las transformaciones sociales acaecidas en las últimas décadas y han provocado que la vida comunitaria sea más heterogénea, diversa y plural. En este contexto de cambios donde la estructura social tiene un mayor nivel de complejidad en las relaciones sociales y donde hay una progresiva demanda de conciliar la democracia participativa en la gestión de los recursos comunitarios, es necesario un nuevo contrato social, con nuevas estrategias que incorporen desde un mismo punto de vista todas las dimensiones o visiones del problema, con profesionales independientes sin intereses manifiestos en ninguna de las partes.

Es aquí donde se sitúa la mediación social en (**Rondón**):

- La mejora de la comunicación social, intercultural, comunitaria,
- La construcción de una nueva ciudadanía de afiliación social,
- Donde los distintos actores como protagonistas de sus conflictos devuelvan la confianza a los ciudadanos en el sistema de las administraciones e instituciones públicas.

Al hablar de mediación social, la referencia es a la sociedad, aludiendo a un grupo de personas que se relacionan entre sí, en base a una reglas, culturas y espacios consensuados. La **mediación comunitaria**, con la que la mediación social comparte muchos principios, se centra en el concepto de convivencia, en la intervención en un espacio en el que se comparten o no unos intereses.

El seminario de expertos europeos de Créteil de septiembre de 2.000 define la mediación social "como un medio para crear o restaurar el tejido social mediante la prevención o resolución de conflictos a través de la intervención de un tercero independiente y neutral que garantiza la comunicación entre los socios o partes".

A través de este proceso, los ciudadanos y ciudadanas asumen la responsabilidad de sus decisiones, y su compromiso como miembros activos y participes de la comunidad. La instalación de nuevas estrategias o formas de mirar los conflictos humanos requiere de una construcción social, la cual debe promoverse desde los espacios más íntimos a los más macrosociales (**Rondón y Alemán**).

Nuestra vida social, política e institucional se ha complicado tanto, que es necesaria una figura que nos apoye para superar esta complejidad. Las crisis, los desequilibrios, las tensiones y los conflictos son los síntomas de que la vida y las relaciones humanas se renuevan constantemente; por lo tanto, hemos de abordar estos problemas enfocándolos con una mentalidad que nos permita enriquecernos y progresar y, sobre todo recuperar los espacios comunitarios y en definitiva, la vida en comunidad (**Poyatos)**. En este sentido la mediación social es un **proceso de creación y reparación del tejido social, para restablecer las relaciones de proximidad** y es una medida de acceso a la justicia para resolver de forma pacífica cualquier litigio entre los miembros de la comunidad. Este marco no solo aborda la conflictividad social en el momento y en el lugar en que se produce, sino que se trabaja conjuntamente con todos los colectivos y todas las personas afectadas para la resolución y prevención de sus conflictos.

Las circunstancias descritas indican que el Trabajo Social y la mediación social están necesariamente interrelacionadas. La mediación como forma de intervención social, es un producto social resultado del contexto en el que se desarrolla, y, en consecuencia, la dinámica de la estructura social que acontece está correspondida con su esplendor y crecimiento. Los niveles de la realidad y los fenómenos sociales enlazados entre sí explican los principales acontecimientos que han contribuido a su evolución.

Como apunta **Solar**, en todas las políticas sociales de las cuales participan está inserto el trabajador/a social en la interacción entre los distintos sistemas de un determinado problema social. El Trabajo Social es mediación, porque se **ubica en un lugar equidistante entre los distintos elementos** y la mediación social representa la llave que interactúa en la dialéctica de sus conflictos. Los hechos analizados revelan la mediación social como un proceso que valora la condición humana, que es capaz de impulsar cambios en las relaciones sociales y que puede ser considerada como propia de la profesión del trabajo social (**Lima**).

Su objeto de estudio se centra en las relaciones y conflictos que se generan en la vida social y comunitaria, y busca proporcionar una mejor convivencia de las personas, grupos y comunidades promoviendo la participación de los y las ciudadanos en la resolución de conflictos de una manera pacífica.

En resumen, la mediación social incorporada a los Servicios Sociales nos brinda las siguientes aportaciones:

- A partir de acciones encaminadas a recomponer los vínculos sociales, consensua las normas, las negocia y crea las condiciones necesarias para una comunidad integrada.
- Fomenta la vertebración comunitaria y la armonía social, evitando conflictos entre los actores sociales y elementos que rodean la comunidad.
- Valora la ciudadanía, con la promoción de la participación. Constituye un indicador de la capacidad de los/as ciudadanos/as para la gestión autónoma de los conflictos sociales. Se revaloriza y empodera a los sujetos, para incentivar posturas activas y participativas en el proceso de toma de decisiones.
- Al tratarse de una función terciaria, multidisciplinar e imparcial, garantiza una intervención comunitaria neutral e imparcial.

2.- LA LEY 1/2.007, DE 21 DE FEBRERO, DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Durante las últimas décadas la institución de la familia ha experimentado importantes transformaciones. El resultado es un **modelo de familia diverso, menos jerárquica y más igualitaria**, tanto entre las personas unidas por un vínculo matrimonial o unión de hecho como entre las distintas generaciones. Este nuevo clima familiar no ha supuesto la desaparición de los conflictos e incluso permite la manifestación de otros que, en situaciones de mayor desequilibrio de fuerzas podrían quedar latentes.

Por ello, se hace preciso extender el uso de modos de solución -pacífica de los conflictos en el ámbito familiar. Entre ellos, la -mediación ha adquirido un especial protagonismo, pues permite un acuerdo beneficioso para las distintas partes, mediante la intervención de un profesional, sin poder de decisión que ayuda a que alcancen por sí mismas un acuerdo, bajo las características de voluntariedad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad.

Acompañar estos procesos de transformación con medidas de apoyo a la familia ajustadas a sus necesidades y demandas sociales, además de un imperativo legal, es un objetivo suficientemente justificado por su función social.

En el contexto internacional, el creciente interés por la mediación familiar se manifiesta en la **Recomendación de 21 de enero de 1998, del Comité de Ministros del Consejo de Europa**. En ella se insta a los estados miembros, conforme a las experiencias llevadas a cabo por diversos países, a instituirla y promoverla, señalando, entre otros -beneficios de la mediación familiar, la posibilidad de reducir los conflictos entre las partes en desacuerdo, posibilitar convenios amistosos, mejorar la comunicación entre los miembros de la familia y asegurar el mantenimiento de relaciones personales entre padres e hijos.

En los países donde lleva tiempo practicándose, la mediación se ha mostrado como un método útil y efectivo de pacificación de los conflictos familiares. Así lo expresa la Comisión de la Comunidad Europea, que, a solicitud del Consejo, el 19 de abril del 2002, presenta el **Libro Verde sobre modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil.** En él se hace referencia, entre otros, a la mediación y a los principios rectores que deben gobernarla. Hay que señalar igualmente, la mención que se hace a la necesidad de seleccionar y formar a los mediadores.

En España, la Constitución Española de 1978 establece, en su -artículo 39, la obligación de los poderes públicos de asegurar la -**protección social, económica y jurídica de la familia**, así como la **protección integral de los hijos**, cualquiera que sea su filiación. A tal efecto se han venido produciendo diversas iniciativas públicas y -privadas para favorecer la mediación familiar. Así, en 1990, asociaciones pioneras comenzaron a realizar las primeras intervenciones en materia de mediación y posteriormente, algunas Comunidades Autónomas han aprobado diversas normas reguladoras de la Mediación Familiar favoreciendo la solución pacífica de los conflictos -familiares.

La Comunidad de Madrid tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, de acuerdo con el artículo 26.1, apartados 23 y 24 de su Estatuto de Autonomía. En su virtud, esta Comunidad Autónoma tiene el firme compromiso de apoyar a todas las familias madrileñas, en especial a las más necesitadas, e incrementar su bienestar y calidad de vida, y con dicho objetivo se creó la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y la Dirección General de Familia.

Por otro lado, la **Ley 11/2003, de 27 de marzo,** de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid establece como finalidad de los servicios sociales la promoción del bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo y la compensación de déficit de apoyo social, centrando su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobrevenidas, se puedan producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales y define como necesidades sociales las derivadas del derecho de la persona a realizarse como ser social en el ámbito convivencial, interpersonal y familiar.

Asimismo, entre las funciones del sistema público de servicios sociales, la citada Ley establece la de protección y apoyo a la familia y la orientación y asistencia material, social -psicológica, sociológica y jurídica de las familias en situaciones de -dificultad, dependencia o conflicto.

Por su parte, el **Plan de apoyo a la familia 2005-2008**, aprobado por el Consejo de Gobierno el 1 de diciembre de 2005, se refiere a la mediación familiar en su área 4 dedicada a la Resolución de conflictos. La introducción a esta área recoge el protagonismo de la mediación a la hora de abordar los conflictos familiares, abrir espacios de diálogo constructivo y lograr acuerdos beneficiosos para las -partes. Así, la primera medida del área 4 contempla la elaboración de la Ley de Mediación Familiar para facilitar los acuerdos en los conflictos familiares, y regular la figura del mediador familiar.

En este sentido, se impulsa la aprobación de la Ley de Mediación Familiar como proceso para solventar o minimizar los conflictos -familiares.

La Ley consta de **29 artículos estructurados en un título preliminar y cuatro títulos**. Incluye también una disposición adicional y dos disposiciones finales.

LEY 1/2.007, DE 21 DE FEBRERO, DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales.	
TÍTULO I. Las partes en la mediación.	
TÍTULO II. Mediadores familiares.	
TÍTULO III. Procedimiento de mediación familiar.	
TÍTULO IV. Infracciones y sanciones.	
Capítulo I.	Infracciones.
Capítulo II.	Sanciones.
Capítulo III.	Procedimiento sancionador.

2.1.- DISPOSICIONES GENERALES DE LA LEY.

Objeto de la Ley.	La mediación familiar desarrollada en esta Ley es un **procedimiento voluntario de gestión o resolución positiva de tensiones o conflictos familiares en el que las partes solicitan y aceptan la intervención de un mediador**, profesional imparcial, neutral y sin capacidad para tomar decisiones por ellas, que les asiste con la finalidad de favorecer vías de comunicación y búsqueda de acuerdos consensuados.

Ámbito de aplicación.	La presente Ley regula las actuaciones de mediación familiar profesional que se realicen en el ámbito de la Comunidad de Madrid por las personas mediadoras que reúnan los requisitos marcados por esta Ley. Quedan excluidas de su ámbito de aplicación, las actuaciones -realizadas en condiciones distintas a las previstas en esta Ley.
Finalidad de la mediación familiar.	La mediación familiar regulada en la presente Ley está dirigida a **prevenir o minimizar los conflictos intrafamiliares, a evitar la apertura de procedimientos judiciales de carácter contencioso, poner fin a los ya iniciados o reducir sus consecuencias negativas**, así como a **facilitar a las partes en la mediación el cumplimiento de sentencias judiciales que afecten a las relaciones familiares.**
Principios de la mediación familiar.	Las actuaciones de mediación que se lleven a cabo en desarrollo de la presente Ley se fundamentarán en las siguientes normas: a) **Voluntariedad de las partes** para acogerse a la mediación o desistir en cualquier momento del procedimiento, **y del mediador** para aceptar la mediación e iniciar el procedimiento de mediación o desistir del mismo. b) **Confidencialidad y reserva** respecto a las entrevistas y a los datos y documentos producidos en el procedimiento de mediación. La confidencialidad afecta tanto al mediador como a las partes que intervienen en el procedimiento de mediación. c) **Imparcialidad y neutralidad del mediador actuante**, que no podrá adoptar decisiones alineándose de forma interesada con parte alguna, influirlas o dirigirlas hacia la consecución de soluciones conforme a su criterio personal o imponer soluciones. d) Los participantes en el procedimiento de mediación actuarán conforme a las **exigencias de la buena fe**. e) **El mediador y las partes han de asistir personalmente a las sesiones**, sin que puedan valerse de representantes o intermediarios y conducirá el procedimiento de acuerdo con el principio de flexibilidad. f) **Protección de los intereses de los menores y personas dependientes**.
Competencia de la administración autonómica.	La Consejería competente en materia de familia, a través del órgano que se determine reglamentariamente, ejercerá las siguientes funciones: a) Promover la figura de la mediación como **sistema positivo de resolución de conflictos familiares**, así como la formación de mediadores. b) Gestionar **el Registro de Mediadores Familiares**. c) Aprobar las **acciones formativas** que acreditarán la formación teórico-práctica exigible para la inscripción en el Registro de Mediadores Familiares. d) Acreditar la **validez de la formación** de mediación realizada fuera de la Comunidad de Madrid por las personas que deseen ejercer como mediadores en la Comunidad de Madrid. e) Facilitar a los interesados el **acceso a la mediación familiar**. f) Ejercer la **potestad sancionadora** en los supuestos previstos en la presente Ley. g) **Presidir la Comisión Autonómica** de Mediación Familiar. h) Cualquier otra competencia que pueda derivarse de lo dispuesto en la presente Ley.

Registro de mediadores familiares.	1. El Registro de Mediadores Familiares de la Comunidad de Madrid se constituye como un **instrumento básico de impulso, ordenación y organización de la mediación y de los mediadores inscritos**. Dependerá de la Dirección General competente en materia de familia y su composición, funciones y procedimiento de inscripción se determinarán reglamentariamente. 2. Podrán inscribirse en el Registro de Mediadores Familiares de la Comunidad de Madrid quienes cumplan con los requisitos previstos en esta Ley. Los colegios profesionales podrán colaborar en la gestión del Registro de Mediadores Familiares dependiente de la Dirección General competente en materia de familia mediante la creación de registros auxiliares. En este caso, los profesionales colegiados deberán acceder al Registro a través de su colegio profesional de pertenencia, quien comunicará, a la Dirección General competente en materia de familia, las altas, bajas y modificaciones registrales en la forma que se establezca reglamentariamente.
Comisión Autonómica de Mediación Familiar.	Se crea la **Comisión Autonómica de Mediación Familiar** que actuará como **órgano asesor y de coordinación entre la Administración, los colegios profesionales y otras instituciones implicadas en mediación familiar**. Formarán parte de ella, al menos, representantes de la Consejería competente en materia de familia, de los colegios profesionales que colaboren en la gestión del Registro de Mediadores Familiares y de instituciones de reconocido prestigio y experiencia en mediación familiar. Su composición, funciones y procedimiento de actuación se determinarán reglamentariamente.

2.2.- LAS PARTES EN LA MEDIACIÓN.

Sujetos de la mediación familiar.	**Podrán solicitar y someterse a mediación familiar:** a) Las personas unidas por vínculo matrimonial o unión de hecho en los conflictos intrafamiliares de convivencia, o en los supuestos de ruptura, separación, divorcio o nulidad y en cualquier fase de estos procesos, con el fin de lograr acuerdos. b) Las personas unidas por vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, en las tensiones o conflictos intrafamiliares de convivencia, en los conflictos por herencias o con el fin de evitar o simplificar un litigio judicial en el ámbito de la familia. c) La familia acogedora, los acogidos y la familia biológica, respecto a cualquier conflicto o aspecto del acogimiento o convivencia. d) La familia adoptante, los adoptados y la familia biológica en la búsqueda de orígenes del adoptado y al objeto de facilitar el eventual encuentro o relaciones posteriores, de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal en esta materia. e) Las personas con menores a cargo no incluidas en los apartados anteriores en los conflictos que surjan con respecto a los menores o para prevenir o simplificar un litigio judicial en el ámbito del derecho de familia. Se excluye de la mediación prevista en los apartados anteriores los conflictos que, a juicio del mediador o profesional competente, deban ser abordados desde otras formas de intervención o tratamiento, ya sea psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra índole.

Derechos de las partes.	**Son derechos de las partes en conflicto**: a) Elegir un mediador de entre los inscritos en el Registro. b) Desistir del procedimiento de mediación en cualquiera de sus fases. c) Conocer con carácter previo al inicio de la mediación, el coste máximo de la misma. d) Cualquier otro establecido en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.
Deberes de las partes.	**Son deberes de las partes en conflicto:** a) Cumplir los acuerdos adoptados en el procedimiento de -mediación. b) Actuar de buena fe. c) Abstenerse de solicitar en juicio o en actos de instrucción -judicial, la declaración del mediador como perito o testigo de una de las partes, con el fin de no comprometer su debida neutralidad, sin perjuicio de lo previsto en la legislación -penal y procesal. d) Satisfacer los honorarios del mediador. e) Cualquier otro establecido en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.

2.3.- MEDIADORES FAMILIARES.

Los mediadores familiares.	A los efectos previstos en esta Ley, el mediador familiar es un **profesional especializado, imparcial y neutral** que, con sujeción a los principios del artículo 4 ejerce las tareas de mediación familiar definidas en el artículo 1.
Cualificación de los mediadores familiares.	Para ejercer la mediación familiar en los términos previstos en esta Ley e inscribirse en el Registro de Mediadores Familiares de la Comunidad de Madrid, deberá acreditarse el cumplimiento de los -siguientes requisitos: a) Estar en posesión de un título universitario de grado superior o medio con validez en territorio español. b) Acreditar las acciones formativas teórico-prácticas específicas de mediación, en los términos que reglamentariamente se determine.
Derechos del mediador.	Son **derechos de los mediadores familiares en el ejercicio de su actividad profesional**: a) Renunciar a iniciar la mediación o desistir del procedimiento. b) Percibir los honorarios que correspondan por su actuación profesional. c) Actuar con libertad e independencia en el ejercicio de su actividad. d) Cualquier otro establecido en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.

Deberes del mediador.	Son **deberes de los mediadores familiares en el ejercicio de su -actividad profesional los siguientes**: a) Facilitar la comunicación y la consecución de acuerdos y compromisos entre las partes. b) Redactar los documentos de la sesión inicial y final del procedimiento de mediación familiar. c) Mantener, de acuerdo con la legislación vigente, la reserva respecto de los hechos conocidos en el curso de la mediación y la confidencialidad de todos los hechos tratados haya habido, o no, acuerdos. d) Velar para que en el procedimiento de mediación se tenga en cuenta el interés superior de los hijos menores o de las personas dependientes. e) Actuar conforme a los principios establecidos en el artículo 4. f) Abstenerse o renunciar a actuar como mediador si concurriese cualquiera de las causas previstas en el artículo 15 de la -presente Ley. g) Cualquier otro establecido en la presente Ley.
Causas de abstención.	Los profesionales mediadores renunciarán a intervenir en los procedimientos de mediación en los casos que **tengan interés personal en el asunto objeto de la mediación, o cuando exista relación personal o hubieran intervenido profesionalmente** con alguna de las personas implicadas en el conflicto objeto de mediación. No obstante, las partes de común acuerdo, podrán elegir el mismo mediador para solventar sucesivos conflictos intrafamiliares.

2.4.- PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FAMILIAR.

Iniciación del procedimiento.	La mediación puede iniciarse: a) A petición de ambas partes de común acuerdo. b) A instancia de una de las partes con la aceptación de la otra. Cuando existan actuaciones judiciales en curso, las partes, de mutuo acuerdo, podrán acudir a mediación familiar de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal.
Designación del mediador.	Las partes interesadas en iniciar un procedimiento de mediación, según lo previsto en la presente Ley, seleccionarán, de común acuerdo, un mediador de entre los inscritos en el Registro de Mediadores Familiares.
Desarrollo del procedimiento de mediación familiar.	. El mediador convocará a las partes a una **primera entrevista de información** en la que se deberán acordar los objetivos de las partes, los asuntos objeto de mediación y, previsiblemente, se planificarán las sesiones que pudieran ser necesarias. De esta sesión inicial se levantará un documento acreditativo de lo tratado en la misma. La **duración de la mediación** dependerá de la naturaleza y complejidad de la situación y **no podrá exceder de tres meses** desde la sesión inicial. No obstante, podrá prorrogarse por otros tres meses a solicitud de las partes, cuando el mediador aprecie la posibilidad de llegar a acuerdos.

	Toda información obtenida en el transcurso de la mediación estará sujeta al **deber de confidencialidad**, conforme a las normas de esta Ley, y a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. **No están sujetos al deber de confidencialidad** los siguientes casos: a) La consulta de los datos no personalizados, para fines estadísticos o de investigación, respetándose el anonimato de los usuarios del servicio. b) Cuando en el transcurso de la mediación surgieran indicios de comportamientos que supongan una amenaza para la integridad física o psíquica de una persona.
Finalización del procedimiento de mediación familiar.	Al finalizar el procedimiento, el mediador redactará el **documento con los acuerdos alcanzados**. En caso de no existir acuerdos, se hará constar este extremo. La terminación del procedimiento de mediación puede producirse **por decisión de cualquiera de las partes en conflicto o por el mediador,** quien podrá dar por finalizada la mediación, comunicándoselo a las partes, cuando concurra alguno de los siguientes **supuestos**: a) Falta de colaboración por alguna de las partes. b) Incumplimiento de las condiciones establecidas c) Cuando considere que el procedimiento no puede alcanzar la finalidad perseguida. d) Cuando detecte que el conflicto deba ser abordado desde otra forma de intervención o tratamiento, de acuerdo con lo -previsto en el artículo 8.2 de la presente Ley. En aquellos casos en los que el resultado de la mediación pueda producir efectos en un procedimiento judicial, el mediador entregará a las partes implicadas un certificado, en el que se hará constar la fecha de iniciación y finalización del procedimiento, y si han alcanzado o no, algún acuerdo, sin especificar ningún otro dato.

2.5.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

El incumplimiento de los deberes que atañen a los mediadores -familiares profesionales según lo estipulado en la presente Ley, en cuanto supongan **actuaciones u omisiones constitutivas de infracción administrativa**, conllevará las sanciones que corresponda en cada caso, previa instrucción de un expediente contradictorio por el órgano competente de la Administración o del correspondiente colegio profesional.

Infracciones.	Sin perjuicio de que pudieran ser constitutivas de delito, las infracciones cometidas por los mediadores familiares en el ejercicio de su función podrán ser **leves, graves o muy graves**. **Son infracciones leves:** a) No facilitar copia a las partes del documento de la sesión final. b) No comunicar a las partes las causas justificadas por las que se desiste del procedimiento de mediación previstas en el artículo 19.2. c) El incumplimiento de cualquier otro deber que incumba al mediador que no esté calificado como infracción grave o muy grave.

	Son infracciones graves: a) Incumplir el deber de imparcialidad de forma que cause un perjuicio constatable y objetivo a cualquiera de las partes. b) La intervención en un procedimiento de mediación cuando concurra causa de abstención. c) La reincidencia en la comisión de infracciones leves. **Son infracciones muy graves:** a) El abandono de la mediación sin causa justificada que suponga grave perjuicio para los menores o personas dependientes -implicadas en el procedimiento. b) La adopción de acuerdos contrarios a Derecho. c) Participar en procedimientos de mediación estando suspendido temporalmente. d) El cobro de honorarios distintos a los pactados. e) No cumplir con el deber de confidencialidad y reserva de acuerdo con los términos establecidos en la presente Ley. f) La reincidencia en la comisión de infracciones graves. **Reincidencia.** Se considera que existe reincidencia cuando el responsable de la infracción haya sido sancionado mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de otra infracción de las previstas en esta Ley en el plazo de dos años a contar desde el mismo día de su notificación.
Sanciones.	Las sanciones administrativas previstas en la presente Ley serán impuestas según la calificación de la infracción: a) En los casos de **infracciones leves**, la sanción consistirá en amonestación por escrito o suspensión temporal de hasta un mes para poder actuar como mediador. b) Si se trata de **infracciones graves**, suspensión temporal para poder actuar como mediador por un período de un mes y un día, hasta un año. c) En los supuestos de **infracciones muy graves**, suspensión temporal para poder actuar como mediador por un período de un año y un día a dos años o la baja definitiva en el Registro de Mediadores Familiares. Todas las sanciones que adquieran firmeza en vía administrativa, se consignarán en el Registro de Mediadores Familiares. Para la **graduación de las sanciones** se tendrá en cuenta las siguientes circunstancias: a) El grado de intencionalidad de la acción. b) La gravedad del riesgo o perjuicio causado. c) El incumplimiento de advertencias y requerimientos previos. d) El número de personas afectadas por la infracción. e) La medida en que el incumplimiento haya afectado a los intereses y bienestar de los menores o personas dependientes implicados en el conflicto.
Procedimiento sancionador.	**Competencia.** La instrucción del expediente sancionador se realizará por parte del órgano competente de la Administración autonómica o del correspondiente colegio profesional.

	La Administración de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería con atribuciones en materia de familia, será competente para la imposición de las sanciones administrativas previstas en la presente Ley, previa instrucción del oportuno procedimiento, en el caso de que se trate de personas mediadoras que hayan accedido al Registro de Mediadores Familiares a través de la Dirección General competente en materia de familia. La competencia para la iniciación e instrucción del procedimiento sancionador corresponderá, en este caso, a la Dirección General con atribuciones en materia de familia. Al titular de la Consejería competente en materia de familia le corresponderá imponer las sanciones previstas en esta Ley. Los colegios profesionales tendrán competencia para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, cuando se trate de personas mediadoras que hayan accedido al Registro de Mediadores Familiares a través del colegio profesional de pertenencia de las mismas. **Procedimiento sancionador.** El ejercicio de la potestad sancionadora se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2.015 del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones que sean de aplicación. Cuando el expediente se instruya por el colegio profesional, el procedimiento sancionador se sujetará a las normas estatutarias del colegio profesional pertinente. En caso de que se instruya por la Administración de la Comunidad de Madrid, estará sometido al reglamento regulador del procedimiento sancionador aplicable en la Comunidad de Madrid.

3.- APLICACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA.

El campo de actuación de los/las trabajadores/as sociales a lo largo de la historia se ha desarrollado próximo a la gente y a sus circunstancias, procurando la igualdad y la justicia social. Parte de su **intervención ha integrado la mediación como una actividad y técnica** centrada en la independencia, la resolución de conflictos de forma autónoma y la necesidad del cambio, al contrario que otras profesiones que se han centrado más en cuestiones de carácter legal o de reorganización de sistemas.

A lo largo de la historia del Trabajo Social, son muchas las experiencias de trabajadores/as sociales en la resolución de conflictos sociales dirigidas a la defensa de los derechos de las personas sin protección social. En el siglo XV, **Luis Vives** (1492 – 1540) defendió la necesidad de paz entre los países, —haciendo responsable de esa paz a cada uno de los hombres que componen la sociedad. Entre los siglos XIX-XX predominaron las acciones desarrolladas por las principales figuras en Trabajo Social en la lucha por la justicia social. **Laura Jane Addams** (1860-1935) creadora junto con **Ellen Starr** (1659- 1940) de la Fundación del Hull-House de Chicago en 1889, destaca por su lucha por la igualdad, la justicia social y la paz durante más de 25 años, recibiendo el premio nobel de la paz en 1931. Addams, junto a **Florence Kelly** (1859–1932) y sus colaboradores, consiguieron movilizar a la comunidad perteneciente al Hull-House de Chicago para dar respuesta a las necesidades de una población inmigrante de más de 25 países europeos.

Florence Kelly destacó especialmente por su labor en relación a las reformas legislativas para mejorar las condiciones laborales de mujeres y niños, realizando con ello un gran avance en los derechos sociales de mujeres y niños. **Eduard C. Lindeman** (1885-1953), realizó una amplia labor social a la vez que configuró la construcción teórica de intervención en la comunidad, estableciendo los medios de resolución de conflictos -donde expertos y ciudadanos deben compartir el proceso de toma de decisiones-.

Posteriormente, autores como **Saul Alinsky** (1972), **Melvin Delgado** (2000), **Norman K. Denzin** (2010), etc., han seguido estas directrices y desarrollado este nivel de Intervención. **Lisa Parkinson**, cuya experiencia profesional como trabajadora social le llevó en 1970 a la mediación, preocupada por el bienestar de los hijos de familias en proceso de separación y divorcio, publicó diferentes artículos donde criticó la tradición "adversarial" seguida en el proceso de divorcio y abogó por nuevos métodos de resolución de conflictos para reducir el impacto destructivo del divorcio en la familia como un todo, y dar mayor prioridad a las necesidades de los niños.

John. M. Haynes (1932-1999), defendió la función de los/as trabajadores/as sociales hacia un nuevo rol profesional en su tesis de graduación y presentó la mediación como un nuevo papel para los/as trabajadores/as sociales vinculado al rol que juegan durante el periodo previo a la decisión de divorcio. En su libro, -"Divorcio Mediación: Una guía práctica para terapeutas y consejeros", Haynes planteó que la mediación era esencialmente un papel de trabajo social que exige una combinación de intervención en resolución de problemas y habilidades terapéuticas.

Recientemente, **Helena Neves** (2001), ha defendido el papel mediador de las prácticas profesionales de los/as trabajadores/as sociales, y establece que lejos de ser un recurso más en la gama de la intervención social, la mediación es una nueva manera de expresar de manera heurística y eficiente la esencia de la intervención social, fundada en la participación de los actores sociales desde la construcción de alternativas, y realiza un análisis de la construcción social de la intervención mediadora, en los modos de expresión de saber ser y saber hacer de los profesionales del trabajo social con la captura de la diversidad y la heterogeneidad de prácticas de mediación, para concebir una línea transversal con el concepto de intervención social.

En España, **Ana Ruiz Ceborio**, puso en marcha el primer servicio de mediación familiar denominado Servicio de Mediación a la Familia, creado en el año 1.988 por una trabajadora social a partir de su participación en la 22ª Conferencia Internacional de Bienestar Social que tuvo lugar en Montreal en el año 1984.

Igualmente, diferentes **leyes de mediación autonómicas** (Castilla-La Mancha, Baleares, etc.) conciben la mediación como un servicio social, campo de actuación profesional especifico de los/as trabajadores/as sociales en la administración local. La mediación no es por tanto una acción o técnica nueva en la disciplina del trabajo social, sino que al contrario, los/as trabajadores/as sociales han venido desarrollando la función de mediación a lo largo de la historia de la disciplina, aportando la visión social en la búsqueda de solución del conflicto, y es que como recoge Lyn Stoesen (2006) el conflicto está en la raíz de muchas áreas de la práctica del trabajo social.

La mediación, como un elemento más de la intervención social ha sido reconocida por la **Federación Internacional de Trabajo Social** —los/as trabajadores/as sociales se enfrentan a la cuestión de la resolución de conflictos como una parte habitual de sus actividades profesionales y se establece la mediación como un método efectivo para la práctica social —(FITS, 2000).

La función mediadora del trabajo social se recoge también en el **artículo 40 del Código Deontológico del Trabajo Social**, que refiere el uso legítimo de que dispone el profesional para utilizar las técnicas idóneas, medios y condiciones que favorezcan sus relaciones e intervenciones profesionales, amparando con ello la utilización de estas técnicas, si cuenta con la formación y los requisitos necesarios para ello.

Igualmente, en el **Estatuto Profesional de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales (2011),** en su artículo 6, se recoge en la definición de las competencias propias de la profesión de Trabajador/a Social, en donde se reconoce la Mediación como función propia de los/as Trabajadores/as Sociales.

Dentro de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid los **Centros de Apoyo a la Familia** son el recurso que dispone de un servicio específico de **mediación familiar**. Según su Carta de Servicios en la mediación se realizan las siguientes actuaciones:

- **Informar sobre la mediación familiar:**

  - En el CAF a las familias que acceden directamente al servicio.

  - En el Punto de Información sobre Mediación (PIM), en los Juzgados de Familia de Madrid, a las familias derivadas por los juzgados.

- **Valorar el conflicto familiar** en situaciones de: ruptura de pareja, renegociación de acuerdos anteriores, cuidado de personas mayores y/o personas dependientes, discrepancias intergeneracionales concretas, y otros.

- **Identificar y consensuar con los interesados, sobre los temas a abordar, y aceptación del proceso de mediación**.

- **Desarrollar el proceso de mediación**:

  - Sesiones con profesionales de la mediación para facilitar el diálogo y promover alternativas que permitan encontrar soluciones consensuadas.

  - Redacción del acuerdo de mediación alcanzado.

Bibliografía

. Ley 1/2.007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12563-consolidado.pdf

. Carta de Servicios de los Centros de Apoyo a la Familia.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/CARTAS%20SERVICIOS/SistemaCartasServicio/48%20CS%20Centros%20de%20Apoyo%20a%20las%20Familias/DEFINITIVA/CS_CAF_19.05.2020.pdf

. Valor añadido del Trabajo Social en Mediación. Consejo General del Trabajo Social.
https://cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/Valor_a%c3%b1adido_%20TS_en_Mediaci%c3%b3n_final.pdf